



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 06/12/2024 alle ore 09:00 in composizione monocratica:

CARISTI GIACOMO, Giudice monocratico

in data 06/12/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 451/2023 depositato il 17/05/2023

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Palazzolo Sull'Oglio - Via Xx Settembre N. 32 25036 Palazzolo Sull'Oglio BS

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17 TARI 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presentato in data 17/05/2023 l'Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante Rappresentante_1, impugnava l'avviso di accertamento n° 17 del 15/02/2023, emesso dal Comune di Palazzolo Sull'Oglio (BS) - Servizio Tributi - avente ad oggetto la tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018. Per infedele dichiarazione veniva richiesto il pagamento di € 1.200,00 (milleduecento/00), ad integrazione di quanto già pagato per quell'anno.

Il CLUB ricorrente assume di essere stata un'associazione culturale senza scopo di lucro, finalizzata allo svolgimento di attività ricreativa e di tempo libero, con finalità distensive atte a soddisfare le esigenze di distrazione dei soci, ivi compresa la gestione di sale di intrattenimento, con musica, somministrazione di alimenti e bevande, bar, mensa, spaccio prodotti di interesse, al fine di favorire forme di acquisto e di risparmio per gli associati, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti; e per tale ragione non avrebbe mai chiesto all'Agenzia delle Entrate l'attribuzione della partita iva, ma solo del codice fiscale.

L'Associazione, ai fini TARI, era da sempre stata inquadrata nella categoria 1 corrispondente a "musei, biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di culto"; mentre, nell'avviso di accertamento impugnato, è stata considerata dal Comune come appartenente alla categoria 30 "Discoteche e night club", attività di carattere commerciale che ritiene non aver mai esercitata. Riconosce però che all'interno del locale venivano serviti alimenti e bevande; ed essendo un circolo privato, l'ingresso e la somministrazione di alimenti non era concesso a chiunque, ma solo ai soci, correttamente tesserati ex delibera del Consiglio Direttivo.

Il Comune di Palazzolo sull'Oglio, si sarebbe accorto della non corretta attribuzione della categoria di tassazione ai fini TARI: e, avendo anche riscontrato una dichiarazione della superficie tassabile inferiore a quella calpestabile risultante dalla planimetria catastale relativa all'immobile dichiarato, provvedeva ad emettere il relativo avviso di accertamento in rettifica per sanare le predette anomalie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'udienza odierna questo Giudice, visti gli atti prodotti dalle parti e valutate attentamente le richieste alla luce della giurisprudenza corrente, non può che rigettare il ricorso.

Infatti, la quantificazione di superficie del locale è un atto planimetrico nella disponibilità di ogni Comune, corrispondente alla documentazione catastale in essere presso l'Agenzia del Territorio. Quanto poi alla qualificazione della c.d. "Associazione Culturale" una cosa è quanto scritto nello Statuto, altra quella poi effettivamente riscontrabile. E, dalla documentazione prodotta dall'Ufficio, non sembra dubitabile il fatto che altra attività si svolgesse all'interno del locale.

Pertanto, le categorie di appartenenza di una struttura ai fini TARI, sono stabiliti dall'amministrazione comunale tenuto conto anche dei rifiuti che vengono prodotti. E' chiaro che, se trattasi di un organismo dedito all'approfondimento culturale di un libro o alla esposizione di quadri, lo stesso viene valutato in una certa maniera. Ma se trattasi di un luogo dove si svolgono abitualmente attività danzanti e ricreative, con la gestione di sale di intrattenimento, con musica, somministrazione di alimenti e bevande, bar, mensa, spaccio prodotti aventi finalità "sexi" (?), sicuramente la produzione di rifiuti è certamente rilevante, se non notevole. E qui, stiamo parlando dell'imposta sui rifiuti!!!

Manca peraltro qualsiasi documentazione riguardante la vita dell'Associazione. Dove il requisito della democraticità, che deve essere opportunamente dimostrata, trova il suo fondamento nel comma 18 dell'articolo 90 della L. 289/2002 e nell'art. 148, comma 8, del TUIR. La mancanza di democraticità determina il disconoscimento della qualifica di "non commerciale" dell'Associazione e la sua riconversione in "impresa commerciale a fini di lucro": con tutto ciò che ne consegue in termini di revoca del regime agevolato ex L. 398/91.

Richiamato poi che il condiviso principio secondo cui la gestione di esercizi di bar-caffè, per la mescita di bevande ai propri associati, effettuata con pagamento di corrispettivi specifici, non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali di un club sportivo, culturale o ricreativo, la struttura deve quindi ritenersi attività di natura commerciale, con tutto quello che ne consegue (Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-03-2007, n. 7953, che richiama Cass. n. 20073/2005, n. 6340/2002, n. 6338/2002, n. 3850/2000).

Rigettata pertanto ogni altra contraria istanza e/o eccezione, e ritenuto di dover porre a carico della parte soccombente le spese relative al presente giudizio

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Pone a carico della parte soccombente le spese di lite, che liquida, in via equitativa, in complessivi Euro 1.000,00 (mille//00)

Il Giudice in funzione monocratica